RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.624.621 RIO GRANDE DO SUL

RELATOR	**: MIN. GILMAR MENDES**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECDO.(A/S)	: JEFERSON RENAN PEREIRA DA SILVA
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECISÃO: A 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar agravo de execução penal interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão assim ementado:

> "AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO DOMICILIAR NO REGIME ABERTO. DESNECESSIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. APENADO EM CUMPRIMENTO REGULAR DA PENA, SEM REGISTRO DE INTERCORRÊNCIAS. OS EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DEVEM SER PRIORITARIAMENTE DESTINADOS A PESSOAS ORIUNDAS DO REGIME FECHADO, DE MODO A PRESERVAR A DISTINÇÃO ENTRE OS REGIMES SEMIABERTO E ABERTO. CONSIDERANDO QUE O CONDENADO JÁ DEMONSTROU APTIDÃO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA COM MENOR GRAU DE VIGILÂNCIA, NÃO SE JUSTIFICA SUA PERMANÊNCIA SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO REGIME ABERTO, ESPECIALMENTE QUANDO O EQUIPAMENTO PODE SER DESTINADO A OUTRA PESSOA EM CONTEXTO DE MAIOR EXIGÊNCIA DE CONTROLE. DECISÃO MANTIDA.
>
> RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO" (eDOC 14, p. 5)

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5DDC-B491-AFD7-AEEE e senha BDD9-5FDE-C0F3-9E3B

(eDOC 18).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 22), fundamentado em alegada ofensa ao art. 5º, *caput*, e inciso XLVI, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 56, apontando-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 21).

O 2º Vice-Presidente do TJ/RS, tendo em vista o contido na Súmula Vinculante 56, no RE 641.520/RS e no Tema 993/STJ, determinou o retorno dos autos "*ao Órgão Julgador, ao efeito de avaliar a possibilidade de retratação*" (eDOC 25, p. 1-3).

Por sua vez, a 1ª Câmara Especial Criminal do TJ/RS, proferiu novo acórdão (eDOC 28), assim ementado:

> "**DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.**
>
> **I. CASO EM EXAME:**
>
> 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo juízo da VEC Regional de Novo Hamburgo que, ao conceder a progressão para o regime aberto, deferiu ao apenado a prisão domiciliar especial sem monitoração eletrônica.
>
> **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:**
>
> 1. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico a apenado que progrediu ao regime aberto.
>
> **III. RAZÕES DE DECIDIR:**
>
> 1. A concessão de prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico a apenados em regime aberto encontra respaldo nas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5DDC-B491-AFD7-AEEE e senha BDD9-5FDE-C0F3-9E3B

decisões do Supremo Tribunal Federal, tanto na Súmula Vinculante n.º 56 quanto nas diretrizes fixadas no julgamento do RE n.º 641.320/RS.

2. O déficit de vagas no sistema prisional gaúcho, com mais de 10.174 vagas em falta, conforme o Relatório de Informações Penais do 2º Semestre de 2024, justifica a adoção de medidas alternativas para o cumprimento da pena.

3. A monitoração eletrônica, conforme estabelecido pelo STF no RE n.º 641.320/RS, destina-se especialmente aos apenados do regime semiaberto, não sendo obrigatória para o regime aberto.

4. A prisão domiciliar especial sem monitoramento eletrônico não significa ausência de fiscalização, pois o apenado permanece submetido a condições restritivas, cujo descumprimento acarreta a revogação do benefício. O Superior Tribunal de Justiça admite a prisão domiciliar aos condenados do regime aberto sem monitoração eletrônica, considerando a necessidade de utilização racional dos equipamentos disponíveis.

5. A imposição de monitoramento eletrônico a todos os apenados do regime aberto tornaria indistinta a execução penal entre os regimes semiaberto e aberto, afrontando a lógica do sistema progressivo e o próprio texto da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a concessão de prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico a apenado que progride ao regime aberto, diante da inexistência de vagas em estabelecimento adequado, devendo-se priorizar o uso de tornozeleiras eletrônicas para casos de maior necessidade, especialmente no regime semiaberto. [...]" (eDOC 28, p. 7; grifos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5DDC-B491-AFD7-AEEE e senha BDD9-5FDE-C0F3-9E3B

originais) .

O ora recorrente ratificou, em seus exatos termos, o presente RE (eDOC 30).

Admitiram-se os recursos especial e extraordinário (eDOCs 31 e 32).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 2.253.986/RS (eDOC 42), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 60). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 69).

É o relatório.

Decido.

A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.

Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos nos acórdãos em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do **Tema 423 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, bem como da Súmula Vinculante 56**, destaco do *decisum* ora recorrido:

> "(...)
>
> Trata-se de devolução dos autos a este órgão fracionário pela Colenda Segunda Vice-Presidência deste Tribunal para eventual juízo de retratação quanto à concessão de prisão domiciliar, sem monitoração eletrônica, a apenado do regime aberto.
>
> (...)
>
> Esclareço que o Tema 993 prevê a necessidade de apreciação, antes da concessão da prisão domiciliar, das seguintes possibilidades: *(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5DDC-B491-AFD7-AEEE e senha BDD9-5FDE-C0F3-9E3B

do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.

Ocorre que as hipóteses previstas para o apenado que progride ao regime aberto consistem no cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou na realização de atividades de estudo. Tais medidas são mais benéficas ao apenado do que a própria prisão domiciliar e suas condições, ainda que sem monitoramento eletrônico.

Isso porque a prisão domiciliar, mesmo sem o monitoramento eletrônico, mostra-se mais eficiente e restritiva do que as demais hipóteses cogitadas pelos Tribunais Superiores para os apenados do regime aberto nos respectivos temas.

Cumpre ressaltar que a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, conforme a tese firmada, destina-se aos apenados do regime semiaberto, conforme consta no acórdão ora mantido.

Ademais, como já mencionado, a decisão agravada não representa afronta à legalidade nem indevida flexibilização da execução penal, mas sim uma solução pragmática e fundamentada para a crônica e grave deficiência estrutural do sistema carcerário gaúcho.

É fato público e notório - que, portanto, dispensa prova - a inexistência de vagas em estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena em regime aberto, como as Casas do Albergado. Manter o apenado em regime mais gravoso do que o legalmente devido configuraria flagrante excesso de execução, nos lindes do artigo 185 da Lei 7.210/84.

Registre-se, por oportuno, que o RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES PENAIS - RELIPEN do 2º Semestre de 2024, elaborado pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, apontou que o Estado do Rio Grande do Sul conta com mais de 36 (trinta e seis) mil presos.

Desse montante, em cela física, mais de 19 mil estão em regime fechado, enquanto 5.444 estão em regime semiaberto e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5DDC-B491-AFD7-AEEE e senha BDD9-5FDE-C0F3-9E3B

728 no aberto.

O mesmo relatório apontou que **há déficit de -10.174 vagas no Estado**. Em 31/12/2024, havia 10.582 pessoas em monitoração eletrônica no RS, 7.379 em utilização dessa modalidade de prisão domiciliar eletronicamente monitorada como substitutiva ao cumprimento da pena em regime semiaberto.

Nessas condições, claramente, há déficit incontornável de vagas tanto no regime semiaberto como no aberto e não é o Poder Judiciário que resolverá esse problema, sem que haja esforço por parte do Poder Executivo estadual, que recém agora está recriando - depois de, praticamente, por anos seguidos, encerrar as atividades de estabelecimentos penais dessa natureza - vagas em regime semiaberto. Para o regime aberto, continua a não haver maior investimento estatal para criação de locais adequados para o cumprimento da pena.

Diante desse cenário, o juízo de origem agiu com acerto ao buscar uma alternativa que compatibilizasse o direito do apenado com o dever estatal de punir. A escolha pela prisão domiciliar, nessas circunstâncias, encontra amparo nos princípios que orientam a execução penal e foi adotada pelo julgador que vive o dia a dia da execução penal.

A ausência de monitoramento eletrônico, ponto central do agravo, foi uma decisão discricionária e motivada do juízo, que encontra amparo na Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal.

No julgamento do RE n.º 641.320/RS, uma das medidas alternativas propostas para solucionar imediatamente o problema da ausência de vagas nos regimes semiaberto e aberto foi, justamente, a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, devendo especialmente se considerar a possibilidade de monitoração eletrônica ao regime semiaberto, não ao aberto. A esse respeito, transcrevo trecho do voto do eminente Ministro Gilmar Mendes no RE n.º 641.320/RS:

'**A solução para isso parece ser a monitoração**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5DDC-B491-AFD7-AEEE e senha BDD9-5FDE-C0F3-9E3B

> **eletrônica dos sentenciados, especialmente os do regime semiaberto**. Já há inclusive previsão legal para tanto, art. 146-B, II e IV, da Lei 7.210/84. Não se desconhece que a monitoração eletrônica é desconfortável e estigmatizante. Ainda assim, o condenado pode com ela concordar, na medida em que é oferecida como alternativa à permanência no ambiente carcerário, viabilizando as saídas e a prisão domiciliar.'

Ainda, **mencionam-se as diretrizes propostas pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n.º 56**, em que se estabelece que até que estruturada a possibilidade de aplicação das propostas anteriores (letras 'a' a 'c'), pode ser concedida a prisão domiciliar por ausência de vagas no regime menos gravoso, *in verbis*:

> *'Inexistindo vaga em estabelecimento adequado aos regimes semiaberto ou aberto, deverão ser determinados (I) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (II) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (III) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.'*
>
> (...)

No caso concreto, ainda que consideradas as informações obtidas junto ao IPME da 8ª região, as quais dão conta de que não há apenados aguardando a instalação de tornozeleira eletrônica, bem como de que há 121 equipamentos novos em estoque, certo que é, considerado o já mencionado déficit de vagas no Estado do Rio Grande do Sul, não há tornozeleiras eletrônicas para todos os apenados dos regimes semiaberto e aberto, devendo estas serem reservadas para os casos de efetiva necessidade.

Ademais, a prisão domiciliar especial - sem monitoração

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5DDC-B491-AFD7-AEEE e senha BDD9-5FDE-C0F3-9E3B

> eletrônica - não significa ausência de fiscalização. Ao contrário, o apenado está submetido a um conjunto de condições restritivas, cujo descumprimento acarretará a imediata revogação do benefício e a sua recondução a um regime mais severo, o que serve como um poderoso fator de contenção.
>
> A medida adotada, portanto, revela-se proporcional e razoável, equilibrando a necessidade de resguardar o direito do apenado a não cumprir pena em regime mais gravoso com a manutenção de um grau de vigilância estatal sobre a execução da pena.
>
> Não há, por conseguinte, qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida que justifique a sua reforma por esta instância.
>
> Pelo exposto, voto por, **em sede de juízo de retratação , manter o acórdão hostilizado**, ao efeito de negar provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público." (eDOC 28, p. 4-5; grifos originais e nossos)

No mesmo sentido: RE 1.488.844 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.7.2024; RE 1.552.307/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.5.2025; RE 1.550.398/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2025; RE 1.546.931/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.5.2025; RE 1.537.666/RS, por mim relatado, decisão de 23.6.2025; dentre outros.

Ante o exposto, **nego seguimento ao recurso** (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 7 de outubro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5DDC-B491-AFD7-AEEE e senha BDD9-5FDE-C0F3-9E3B